重庆北碚“6·29”一般道路交通事故调查报告

2024年6月29日18时36分许，重庆市北碚区嘉瑞大道蔡家岗立交匝道口发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约102.5万元。

接区公安分局交巡警支队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安分局交巡警支队等单位参加的“重庆北碚‘6·29’一般道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院列席参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：重庆北碚“6·29”一般道路交通事故是一起因事故车辆驾驶员变更车道过程中，未良好观察道路情况造成的道路交通生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

重庆恩腾物流有限公司，事故车辆渝DS1**号重型自卸货车所有人，类型为有限责任公司，企业地址为重庆市綦江区文龙街道双龙路69号3单元，法定代表人张*星，注册资本贰拾万元整，成立于2019年6月3日，经营范围包括许可项目：道路货物运输，汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为渝交运管许可字5002220007106号，有效期至2027年6月12日，经营范围包括道路普通货物运输、货物专用运输。

（二）事故单位安全管理情况

重庆恩腾物流有限公司设置有安全生产领导小组，任命总经理邓*为小组组长，全面负责公司事务，安全管理人员张*星为小组成员，负责开展公司安全日常工作。制定有安全生产会议制度、安全培训和教育学习制度、安全生产奖惩制度、卫星定位系统平台建设维护及管理制度。公司每月组织召开了安全工作例会，定期对车辆开展了安全检查，通过“北斗”系统实时监控驾驶员驾驶行为，对存在违章行为的驾驶员实施警告或处罚措施，督促驾驶员安全文明驾驶。督促驾驶员定期通过“驾运宝”平台完成了网上学习，对王*毅等驾驶员开展了岗前安全教育培训。该公司制定了2024年路检路查计划表，计划于当年2月份对事故车辆开展路检路查，未按照计划要求实施检查，未发现渝DS1**号重型自卸货车存在改装货箱的问题。

（三）事故车辆情况

渝DS1**号重型自卸货车,所有人为重庆恩腾物流有限公司，车身颜色为红色，使用性质为货运，行驶证发证日期为2023年12月5日，检验有效期至2024年12月31日。该车保险投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，交强险保险日期为2024年2月20日至2025年2月20日，商业险保险日期为2024年2月20日至2025年2月20日。事故发生时车辆照片与该车在公安交通管理综合应用平台登记照片经驾驶员王*毅辨认,渝DS1**号重型自卸货车存在改装货箱的问题。

该车由车辆实际所有权人陈*购入并与重庆恩腾物流有限公司签订了车辆管理协议，协议约定服务费为每月1500元，期限自2022年5月6日开始至国家规定报废期为止，陈*自主经营车辆，重庆恩腾物流有限公司负责车辆和驾驶员安全管理、代买车辆保险。

（四）当事人基本情况

1.王*毅，男，37岁，汉族，渝DS1**号重型自卸货车驾驶员，户籍地为重庆市北碚区水土镇**号，身份证、从业资格证号码为500109**13，从业资格类别为J-货运，从业资格证有效期至2024年11月12日，准驾车型为B2，初次领证时间为2011年11月14日，有效期至2027年11月14日。2024年6月25日，王*毅与渝DS1**号重型自卸货车实际所有权人陈*签订了驾驶用工协议，事发时驾驶渝DS1**号重型自卸货车。

2.杨*涛，男，24岁，汉族，户籍地为重庆市酉阳县**号，身份证号为500242**12，准驾车型为C1，初次领证时间为2020年11月17日，有效期至2026年11月17日，事发时驾驶悬挂渝AZ*41号牌的电动两轮轻便摩托车。

（五）事故发生经过

2024年6月29日10时许，王*毅按照当日工作安排驾驶渝DS1**号重型自卸货车到工地装载石料并运送到目的地。完成一趟运输业务后，17时许，王*毅驾驶事故车辆从北碚区和欣家园附近出发前往礼嘉一工地继续装运石料，18时36分许，当车辆行驶至重庆市北碚区嘉瑞大道蔡家岗立交匝道口从中间车道往右侧变道，向匝道行驶时，遇右侧车道内杨*涛驾驶悬挂AZ*41号牌的电动两轮轻便摩托车从水土大桥方向沿嘉瑞大道往蔡家大桥方向行驶，渝DS1**号重型自卸货车车头与悬挂AZ*41号牌的电动两轮轻便摩托车车尾相撞，相撞后货车右侧前后轮碾压杨*涛，造成杨*涛当场死亡、车辆受损。

（六）事故现场道路情况

现场位于重庆市北碚区嘉瑞大道蔡家岗立交匝道口，该路口为Y型路口，路口无交通信号灯控制，无交通警察指挥，无限速标志，沥青路面，路面完好，干燥，视线良好。

（七）人员伤亡及经济损失情况

该事故共造成1人死亡，直接经济损失约102.5万元。

死者杨*涛，男，24岁，汉族，户籍地为重庆市酉阳县**号，

身份证号为 500242**12。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，王*毅下车查看情况，发现一辆电动摩托车倒在货车右后方，距离电动摩托车几米的位置躺着一人，随即拨打了120和110电话。交巡警、“120”等救援人员第一时间赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，经120急救人员现场检查，杨*涛当场死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆所属单位重庆恩腾物流有限公司，积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，交巡警已完成道理交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第500900120240000103号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，公安、医院等单位迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、现场勘查、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，重庆恩腾物流有限公司积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员王*毅驾驶擅自改变机动车外形的渝DS1**号重型自

卸货车上道路行驶时，变更车道过程中，未良好观察道路情况，造成交通事故发生，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项[1]、第二十二条第一款[2]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款[3]的规定，王*毅的违法行为是导致此次道路交通事故的直接原因。

（二）事故相关认定和鉴定情况

1.《道路交通事故认定书》（第50090012024000103号）认定：王*毅的违法行为是导致此次道路交通事故的原因，对此次事故发生起全部作用，王*毅承担本次道路交通事故全部责任。

杨*涛持C1驾驶证驾驶未登记且机件不符合技术标准的电动两轮轻便摩托车上道路行驶。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[4] 、第十九条第四款[5]、第二十一条[6]的规定，杨*涛的违法行为对此次事故发生无直接因果关系，不承担此次事故责任。

2.渝DS1**号重型自卸货车。

（1）中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2024]车检

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项：任何单位或者个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款：驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

字第759号司法鉴定意见书鉴定意见为：未发现渝DS1**号重型自卸货车轮胎、转向系统、制动系统存在机械方面问题。

（2）中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2024]车速鉴字第762号司法鉴定意见书鉴定意见为：渝DS1**号重型自卸货车事发时的速度为45km/h。

3.悬挂AZ*41号牌的电动两轮轻便摩托车。

（1）中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2024]车检字第760号司法鉴定意见书鉴定意见为：悬挂渝AZ*41号电动二轮车已经过改装，更换了电机和蓄电池；现有的悬挂渝AZ*41号电动二轮车属于机动车类的两轮轻便摩托车。

（2）中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2024]车检字第761号司法鉴定意见书鉴定意见为：悬挂渝AZ*41号电动二轮车后轮制动失效，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7.2.1条的要求；未发现悬挂渝AZ*41号电动二轮车轮胎、转向系统存在机械方面的问题。

（3）中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心[2024]车速鉴字第763号司法鉴定意见书鉴定意见为：悬挂渝AZ*41号电动二轮车轮胎事发时的速度为42km/h-43km/h。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）涉嫌刑事犯罪的人员

王*毅，男，37岁，汉族，渝DS1**号重型自卸货车驾驶员，驾驶擅自改变机动车外形的渝DS1**号重型自卸货车上道路行驶

时，变更车道过程中，未良好观察道路情况，造成交通事故发生，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项、第二十二条第一款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款的规定，涉嫌交通肇事罪，重庆市公安局北碚区分局已于2024年8月20日对王*毅涉嫌交通肇事案立案侦查。

（二）对事故单位的调查处理建议

事故调查过程中未发现重庆恩腾物流有限公司存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，建议不予行政处罚。

调查中发现的该公司未按照“2024年路检路查计划表”对事故车辆开展路检路查，未发现渝DS1**号重型自卸货车存在改装货箱的问题，与事故发生无直接因果关系，建议移交重庆市綦江区交通运输委调查处理。

（三）监管部门

事故调查过程中未发现有关监管部门存在与本次事故发生有因果关系的管理方面的问题，未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况，建议不予处理。

五、事故主要教训

本次事故暴露出部分驾驶员安全驾驶意识淡薄，变更车道过程中，未良好观察道路情况的交通违法行为突出。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发

生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.重庆恩腾物流有限公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，进一步加强从业人员日常安全教育培训，提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识；加大对驾驶员频繁违章行为处罚力度，督促驾驶员安全文明驾驶；建立健全并落实车辆路检路查安全管理制度，加强对车辆的管理，防范事故再次发生。

2.交巡警、交通等部门要加大日常监管力度，强化经营性重点车辆的检查力度，对各类交通违法行为予以严肃查处；要督促客货运输企业、站场加强对运输车辆和驾驶人员的监督管理，严格落实交通安全主体责任；要加强交通安全的宣传教育，提示广大驾驶员安全文明驾驶。

重庆北碚“6·29”一般道路交通事故调查组

2024年11月6日